¿Cuándo se convocó el último Sínodo o la última Asamblea General? ¿Qué resolvió? ¿Su iglesia lo **adoptó**, o no se enteró? Escriban una frase sobre eso.

PUNTO DE PARTIDA · LO QUE ESTE LIBRO NO ENSEÑA

53 artículos, y ninguno de ellos dice cómo juzgar a alguien

El Estatuto no instruye sobre cómo juzgar a una persona. Instruye sobre cómo construir un proceso que la proteja. Es una diferencia enorme.

LO QUE NO ENSEÑA

No dice cómo condenar

No hay un artículo que diga «esto se sanciona con tal pena». Ni debería haberlo: cada caso es distinto.

LO QUE SÍ ENSEÑA

Cómo no condenar injustamente

Cincuenta y tres artículos sobre plazos, audiencias, pruebas y excepciones. Todo ello existe para que el caso no se resuelva de otra manera.

QUÉ QUEREMOS LOGRAR HOY

Al terminar esta clase seremos capaces de…

1. Distinguir las **tres vías de inicio** de un proceso: queja, denuncia y vindicación, y decir para qué sirve cada una.
2. Describir las **dos audiencias** del procedimiento ordinario y qué se hace en cada una.
3. Explicar qué es la **sana crítica**, y por qué el juez no aplica reglas mecánicas.
4. Enumerar los **tres casos** en que se aplica el procedimiento extraordinario, y por qué se simplifica.
5. Relacionar el procedimiento con **Proverbios 18.17** y **Éxodo 20.16**.

INTRODUCCIÓN

Nadie puede ser juzgado sin ser escuchado

«El debido proceso judicial garantiza que nadie sea juzgado injustamente ni sin ser escuchado. El Estatuto no instruye sobre cómo juzgar a una persona, sino sobre cómo construir un proceso que la proteja.»

Cuando alguien pregunta «¿me pueden expulsar?», lo que hay que responder no es sí o no. Es: **así se construye el proceso**, y en él hay cosas que te protegen.

Tres maneras de iniciar un proceso, y ninguna es la misma

No es que un caso «se abra»: **alguien lo pide**, y lo pide de una de tres formas. Y cada una busca algo distinto.

Queja, denuncia y vindicación

QUEJA

La acusación del ofendido

La hace **quien se vio afectado**. Es la más común, y la única en la que el que acusa es una persona con nombre propio en el caso.

DENUNCIA

La de un tercero o un consejo

No es el ofendido. Puede ser otro miembro, un oficial, o el propio Consitorio. Y también puede llegar de forma anónima.

VINDICACIÓN

La solicitud de limpiar un nombre

Y esta es la que casi nadie conoce: el que fue acusado **falsamente** pide que se investigue. No busca un castigo: busca limpiarse.

ART. 191

Dos buscan un castigo. La tercera busca limpiar un nombre

QUEJA Y DENUNCIA

Quieren que alguien sea sancionado

Las dos van al mismo lugar y con el mismo objetivo. Se diferencian en quién las hace, no en para qué.

VINDICACIÓN

Quiere que un nombre quede limpio

Y aquó estó lo importante: el que fue acusado falsamente puede vindicarse.

Por qué importa en la próctica: si alguien te cuenta un rumor en el pasillo y se hace cargo de él, y en realidad es falso, tó tienes una vía: pedir la investigación. Callarte no es neutral.

El procedimiento ordinario tiene dos audiencias

AUDIENCIA 1

La preparatoria

Se lee la acusación. El acusado presenta **descargos escritos**, con cinco días de anticipación. Se ganan o se examinan las excepciones. Hay un **llamado obligatorio a conciliación**. Y se fija la prueba.

AUDIENCIA 2

La de juicio

Se rinde prueba: documental, confesional, y testimonial bajo **juramento solemne a Dios**. Después, los alegatos de las dos partes. Y el tribunal valora.

ARTS. 213 AL 225

Cinco cosas, en orden, antes de que exista juicio

1. Lectura de la acusación al acusado.
2. Descargos escritos del acusado, con **cinco días de anticipación**.
3. Excepciones: lo que hay que resolver antes de seguir.
4. El **llamado obligatorio a conciliación**. No es opcional.
5. Fijación de la prueba: qué se va a admitir y qué no.

Los cinco días no son un tecnicismo. Son la garantía de que puedes preparar tu defensa. Un proceso que no da tiempo a defenderse no es un proceso justo: es un juicio rápido con otro nombre.

La sana crítica no es un capricho del juez

Hay tres tipos de prueba: **documental**, **confesional** y **testimonial**. Y la testimonial se rinde bajo juramento solemne a Dios.

QUÉ ES LA SANA CRÍTICA

Un juicio equitativo sobre el conjunto

El juez **no** aplica reglas mecánicas. Mira todo junto y decide si le creyó. Eso no es arbitrario: es lo contrario de mecánico.

POR QUÉ NO ES UN CAPRICHO

Porque se puede explicar

Un buen juez puede decir **por qué** le creyó a uno y no a otro. Si no puede, está aplicando la mecónica. Y eso sí es un defecto.

Textos bíblicos: Nueva Biblia de las Américas © Sociedades Bíblicas Unidas

El primero que presenta su caso parece tener la razón

«Justo parece el primero que defiende su causa. Hasta que otro viene y lo examina.»

PROVERBIOS 18.17

Esa es la razón de que exista el segundo paso. **Contra el primer testimonio no hay nada.** Todo proceso que no permita una segunda versión está condenado a dar la razón a quien habló primero.

Textos bíblicos: Nueva Biblia de las Américas © Sociedades Bíblicas Unidas

«No darás falso testimonio»

«No darás falso testimonio contra tu prójimo.»

ÓXODO 20.16

Este versículo es el fundamento del juramento solemne a Dios. Y presten atención a la mitad que se pasa por alto: **contra tu prójimo**.

LO QUE ES EL JURAMENTO

Rendir prueba ante Dios

No es una formalidad religiosa. Es declarar que lo que vas a decir es verdad **delante de quien puede mirar**.

LO QUE LO PROTEGE

Al que va a testificar

El mandamiento dice «contra tu prójimo»: el juramento protege al acusador tanto como al acusado. Por eso existe la vindicación del Art. 191.

Textos bíblicos: Nueva Biblia de las Américas © Sociedades Bíblicas Unidas

ART. 226 · CUANDO EL PROCESO SE SIMPLIFICA

El procedimiento extraordinario, y sus tres casos

CASO 1

Confesión explícita

El acusado lo reconoce. La defensa ya no puede aportar nada contra lo que él mismo acaba de decir.

CASO 2

Contumacia

No se presenta, o se presenta y no colabora. Ya se le dio la salida en la Lección 13 y no la tomó.

CASO 3

Renuncia a defenderse

No es lo mismo que no poder. Es una decisión, y el Estatuto la respeta igual que las otras dos.

ART. 226

Por qué se simplifica: porque en los tres casos la etapa probatoria ya no puede aportar nada. O el acusado lo dijo, o no está. Y un proceso que sigue como si pudiera aportar algo, no está siendo justo: está siendo lento.

LO QUE RESUME LOS CINCUENTA Y TRES ARTÍCULOS

Todo el aparato existe para proteger a las dos partes

Y no solo al acusado. Esta es la parte que casi nadie entiende: el proceso también protege al que acusa.

AL ACUSADO

Tiempo, defensa y prueba

Cinco días para los descargos. Descargos escritos. Excepciones. Conciliación obligatoria. Y el valor de una segunda versión, que es lo de Proverbios 18.17.

AL QUE ACUSA

La contradicción y la vindicación

Nadie se pone a salvo de una acusación falsa por el solo hecho de haberla hecho. Y si se la hizo, hay vía para deshacerla: la vindicación del Art. 191.

RECAPITULACIÓN

Lo que vimos, en cinco líneas

1. Un proceso entra por **tres vías**: queja, denuncia o vindicación (Art. 191). Las dos primeras buscan un castigo; la tercera, limpiar un nombre.
2. El procedimiento ordinario tiene **dos audiencias**: la preparatoria y la de juicio (Arts. 213 al 225).
3. La prueba se rinde documental, confesional y testimonial, y se aprecia por la **sana crítica**: un juicio equitativo, no una regla mecánica.
4. El procedimiento extraordinario (Art. 226) se aplica en tres casos: confesión, contumacia o renuncia a defenderse.
5. **Proverbios 18.17** fundamenta la contradicción, y **Éxodo 20.16** el juramento. Sin ellos, el proceso no tiene por qué ser justo.

APLICACIÓN

Tres cosas para el domingo

1

Respeta los tiempos

Los cinco días para los descargos, los plazos de citación. **El plazo no es un tecnicismo**: es la garantía de que puedes preparar tu defensa.

2

No emitas juicios apresurados

Proverbios 18.17 es la advertencia contra el primer testimonio que parece verdad. El que habla primero no tiene ninguna ventaja legítima.

3

Confronta los rumores

Si oíste algo que puede dañar el nombre de un miembro, el Art. 191 ofrece la vindicación. **No solo para él: es un deber de todos.**

TERMINÓ LA EXPOSICIÓN

Ahora les toca a ustedes

Todo lo que vimos fue exposición. Esto es trabajo. Se hace en grupos, en la clase, con lo que cada uno sabe de su propia iglesia.

1 · LOS GRUPOS

Tercenas

No más de cuatro personas. Uno se encarga de escribir.

2 · EL TIEMPO

15 minutos

Cinco para pensar, diez para ponerse de acuerdo.

3 · LA ENTREGA

Una frase

Cada grupo dice una sola respuesta, en voz alta.

TALLER PRÁCTICO

Las tres tareas

Cada grupo toma **una**. No hay que hacer las tres.

TAREA 1

Las tres vías de inicio

escriban las tres vías de inicio del Art. 191, y digan cuál de las tres sería la suya si alguien anda hablando de usted en el pasillo.

TAREA 2

Ordenar la audiencia de juicio

aquí están los cinco pasos de la audiencia preparatoria. Ordenen por escrito la audiencia de juicio: ¿qué se hace primero, la prueba o los alegatos?

TAREA 3

Creer al primero

lean Proverbios 18.17. ¿Cuándo fue la última vez que alguien les dijo algo y ustedes le creyeron porque lo dijo primero?

Preguntas guía

- El Art. 191 ofrece **queja, denuncia y vindicación**. La tercera casi no se conoce. ¿Qué pasa si nunca se usa?
- La audiencia preparatoria da **cinco días** para los descargos. ¿Qué se rompe si ese plazo se acorta?
- Éxodo 20.16 protege al acusador tanto como al acusado. ¿Cómo se protege al inocente cuando ya declaró?
- El Art. 226 simplifica el proceso en tres casos. ¿Es más justo o más rápido? ¿Qué se pierde?

> **Regla del taller:** se puede discrepar del articulado, pero hay que discrepar **por escrito**. Lo que no vale es inventar un deber en la sala.

TALLER PRÁCTICO · CIERRE

Cada grupo, una frase

1. El grupo habla. **Un minuto**, no más.
2. Alguien de la congregación repite la respuesta en voz alta, para que quede escrito en el acta.
3. Lo que salga de aquí **se lleva al Consitorio**. No es un ejercicio de clase: es una lista de cosas por hacer.

«La verdad debe prevalecer mediante procedimientos claros y transparentes. Se ora por la verdad en todo proceso, y por los que pasan por él con la gracia de Dios.»

CIERRE DE LA LECCIÓN 14